

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 577/2532 อัยการ เชียงใหม่
นาย จันทร คำ มา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, มาตรา 73

จำเลยทั้งสองมีไม้สักแปรรูปและไม้ประดู่กับไม้รังแปรรูปไว้ในครอบครองในคราวเดียวกัน แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องแยกจำนวนและปริมาตรของไม้ทั้งสองชนิดต่างหากจากกันก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยทั้งสองก็เป็นความผิดตามมาตรา 48,73 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 บทมาตราเดียวกัน การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2530 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองร่วมกันมีไม้สักแปรรูปจำนวน 25 แผ่น ปริมาตร 0.110 ลูกบาศก์เมตร และมีไม้ประดู่แปรรูปจำนวน 24 แผ่น ปริมาตร 0.733 ลูกบาศก์เมตร กับไม้รังแปรรูปจำนวน 168 แผ่น ปริมาตร 1.331 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้นปริมาตร 1.454 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไว้ในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73, 74 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19 พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7)พ.ศ.

2525 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ธิบของกลาง จำเลยทั้งสอง
ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73, 74พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2518 มาตรา 19 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราช
บัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้
ลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนดคนละ 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุกจำเลย
คนละ 6 เดือน ของกลางธิบ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่า ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 48และ 73 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 นั้นประสงค์ให้ลงโทษผู้กระทำผิดฐานมีไม้สักไว้ใน
ความครอบครองกระทรงหนึ่งต่างหากจากการมีไม้ชนิดอื่น ๆ เพราะไม้สักไม่ว่าจะมี
จำนวนเท่าใดก็เป็นความผิดส่วนไม้ชนิดอื่น ๆ ต้องมีจำนวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีไม้สักและไม้ประดู่กับไม้รังไว้ในความครอบครองโดยแยก
จำนวนและปริมาตรของไม้สักไว้จำนวนหนึ่ง และของไม้ประดู่กับไม้รังไว้อีกจำนวน
หนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทกฎหมายดังกล่าว การกระทำของจำเลย
จึงเป็นความผิดสองกรรมนั้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยทั้งสองมีไม้สักแปรรูปและ
ไม้ประดู่กับไม้รังแปรรูปไว้ในครอบครองในคราวเดียวกัน แม้โจทก์จะบรรยายฟ้อง
แยกจำนวนและปริมาตรของไม้ทั้งสองชนิดต่างหากจากกันก็ตาม แต่การกระทำของ
จำเลยทั้งสองก็เป็นความผิดตามมาตรา 48, 73 บทมาตราเดียวกันการกระทำของ
จำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หาใช่เป็นความผิด
สองกรรมดังที่โจทก์ฎีกาไม่"

พิพากษายืน

(กู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>